

1500835-78.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2163749/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25594350 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2163749 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

KLEBERSON DAMACENO FARIA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500835-78.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2163749/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25594350 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2163749 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

KLEBERSON DAMACENO FARIA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

22/08/2022

Réu Preso

Em 22 de agosto de 2022, às 14:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu KLEBERSON DAMACENO FARIA, bem como o seu Defensor Técnico, DR. ALAN ARAÚJO NUNES OAB 369870/SP, substabelecido para o ato (fls. 96). Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Luis Adriano Nogueira (GCM) e Sandro Martins Camargo (GM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de

Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu KLEBERSON DAMACENO FARIA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que, no dia 15 de junho de 2022, por volta das 16h49, na Rua Engracia Soares Fogaça, nº 155, nesta cidade e Comarca de Tatuí, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 21 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 13,94 gramas, e 2 porções de "crack", subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 1,07 gramas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, o acusado se dedicava ao tráfico ilícito e, para tanto, trazia consigo as drogas acima mencionadas e permanecia no local da abordagem, que elegera como "ponto", aguardando usuários para promover a venda oportuna. Guardas municipais estavam em serviço quando, ao ganharem a Rua Engracia Soares Fogaça, avistaram o acusado na via pública. Ao perceber a aproximação da viatura, KLEBERSON jogou um pacote de drogas embaixo de um veículo e se sentou em seguida. Diante da atitude suspeita, os guardas deliberaram pela abordagem. Assim é que, em revista pessoal, os guardas civis encontraram R\$ 10,00 em espécie em poder do denunciado, valor proveniente do tráfico ilícito que ele promovia no local. Dando continuidade às diligências, verificando o que KLEBERSON havia dispensado, encontraram o maço de cigarros que o acusado tinha jogado, que estava debaixo do veículo, em cujo interior havia 2 pedras de "crack" e 21 porções de cocaína, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, drogas que pertenciam a KLEBERSON e estavam destinadas à venda. Notificado (fls. 79), o réu apresentou Defesa Preliminar (fls. 85/87). A denúncia foi recebida em 12 de agosto de 2022 (fls. 88/89). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, interrogado o réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia. De outra banda, a Defesa Técnica pugnou pela absolvição do réu, alegando insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, a desclassificação para porte de drogas para uso próprio, em razão da ausência de provas da destinação comercial do entorpecente e, em caso de condenação pela capitulação jurídica dada na denúncia, pela concessão de todos os benefícios legais a incidir em fase de dosimetria da pena e fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 25/33, bem como certidões a fls. 34/35. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido ministerial comporta procedência, pois a prova dos autos demonstra com clareza a confluência dos fatos narrados na exordial, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06), pelo auto de constatação preliminar (fls. 07), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 72/75) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 12), justificou que está sem emprego e passando necessidades, sendo morador de rua na cidade de Boituva. Assim, para poder sobreviver e também sustentar seu vício, passou a vender drogas nesta cidade de Tatuí. Indagado, confessou que estava vendendo drogas quando foi abordado por guardas civis municipais, tendo, ao ver a viatura se aproximando, jogado as substâncias que possuía sob um carro parado. Afirmou que vendia cocaína e crack,

ambos por R\$ 10,00 (dez reais). Vendeu uma unidade na data dos fatos, sendo esta origem a quantia encontrada em sua posse pelos policiais. Em juízo disse que o que os policiais narraram foi o que realmente aconteceu. Que estava em situação de rua e que dispensou um maço de cigarro com os entorpecentes contendo porções de cocaína e uma porção de crack. No momento disse que fez isso para ter algum dinheiro para comer e ter onde ficar, tomar um banho e também para bancar seu uso. Estava realizando a venda de entorpecentes há 03 dias. É amasiado e não tem filhos. Já foi processado. Analisando a autodefesa do acusado – colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – observo que o acusado confessou a prática criminosa, o que foi corroborado pela prova oral produzida. De fato, o Guarda Civil Municipal Luis Adriano Nogueira, em sede policial (fls. 08), afirmou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estava em patrulhamento de rotina com sua equipe pelo Bairro Perdizes. Naquela ocasião, ao ingressarem na rua Engrácia Fogaça, a equipe visualizou uma pessoa sexo masculino, o qual, ao perceber a presença da viatura, nitidamente dispensou sob um veículo um objeto, sentando-se em seguida. Ante a atitude suspeita, foi deliberado pela abordagem do sujeito identificado como KLEBERSON DAMACENO FARIA. Na sua posse, havia a quantia de R\$ 10,00 (dez reais). Prosseguindo nas diligências, a equipe realizou buscas sob o veículo visando localizar e identificar o objeto descartado, momento em que encontraram um maço de cigarros com 21 (vinte e um) eppendorfs em seu interior, este contendo substância que aparentava ser cocaína. Também neste maço de cigarros havia 02 (duas) pedras de substâncias aparentando ser crack. Instado, o acusado confessou o delito de tráfico, alegando dificuldades financeiras e vício. Em juízo disse que estavam em patrulhamento e quando adentram a rua Engrácia, viram o réu que ao avistar a viatura dispensou algo para debaixo de um veículo. O réu foi abordado com ele havia R\$10,00 e de pronto ele confessou a traficância, alegou situação de rua e necessidades econômicas. Não conhecia o réu dos meios policiais. Convergindo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Sandro Martins Camargo, em solo policial (fls. 09), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, a testemunha disse que se encontravam em patrulhamento pelo Bairro Jardim Perdizes quando visualizaram o réu que ao avistar a viatura jogou algo para debaixo de um veículo. Verificaram que o réu dispensou substância entorpecente e este confessou a prática da traficância, que estava passando por necessidades. Não conhecia o acusado. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos das agentes de segurança, que narraram verossimilmente, a apreensão das drogas no local onde o acusado as dispensou; 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 72/75), o qual atestou que as substâncias apreendidas eram entorpecentes; e 3) a confissão do acusado. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado,

bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade e diversidade de narcóticos apreendidos; 2) a sua forma de embalagem, própria para a venda a varejo; 3) a não

apreensão de instrumentos utilizados para o consumo de drogas; 4) a atitude suspeita do acusado, consistente em dispensar drogas ao avistar a viatura da guarda; e 5) a confissão do acusado, de que trazia consigo as drogas e iriam vendê-las. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaína" em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de "cocaína" provoca o "enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação" (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTCrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 72/75) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 - trazer consigo -, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou os crimes de tráfico de entorpecentes e resistência, não incorrendo em hipóteses de

exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhes imposta. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis. De fato, observo que o acusado ostenta duas condenações criminais definitivas, de modo que utilizarei uma delas (proc. 0048566-50.2012.8.26.0554 - fls. 34/35) como maus antecedentes, e a outra como agravante de reincidência, sem que se incorra em bis in idem. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do E. TJSP: "é plenamente viável o rateio das duas condenações definitivas do réu João entre antecedentes e reincidência, sem incidir em bis in idem, permitindo a correta individualização de sua pena, de acordo com todas as circunstâncias do caso concreto." (TJSP; Apelação Criminal 1500174-20.2021.8.26.0544; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franco da Rocha - Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021). De igual modo, entende o C. STJ ("É firme o entendimento desta Corte Superior de que, em se tratando de agente que ostenta mais de uma condenação definitiva anterior, não configura bis in idem nem ofensa à Súmula 241 do STJ a utilização de anotações criminais distintas na primeira e segunda etapa da dosimetria para reconhecer, respectivamente, os maus antecedentes e a agravante de reincidência. Precedentes" - HC 304.411/RJ, j. 03/05/2018). Por tal razão, a fixação da pena-base acima do mínimo legal é de rigor, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Em segunda fase, resta caracterizada a agravante de reincidência, que, aliás, é específica (proc. 0009680-35.2015.8.26.0082 - fls. 34). De outro lado, também restou configurada a atenuante de confissão, já que a versão do acusado embasou a prolação desse édito condenatório (Súmula nº 545 do STJ). Havendo, pois, concurso de agravante e atenuante, aplicado a regra do art. 67 do CP, observo que, proporcionalmente, preponderará a agravante de reincidência, já que se trata de réu específico, agravando sua pena em 1/6 (o patamar seria de 1/5, se o acusado não fosse confesso). A propósito, assim se posiciona a jurisprudência: "Esta Corte sedimentou o entendimento no sentido de serem igualmente preponderantes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Todavia, não é viável a compensação integral das mencionadas agravante e atenuante, quando se tratar de reincidência específica, tal como ocorre na espécie. Precedentes" (Sexta Turma: HC 410.413/SP, j. 21/09/2017). Gera-se, pois, a reprimenda legal 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a qual torno definitiva, à mingua de demais causas modificadoras da pena. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, tratando-se de réu reincidente e de maus antecedentes, resta totalmente inviabilizada a incidência da minorante em questão. No mais, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fulcro no artigo 33, § 3º, c.c. art. 59, inciso III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, pois se trata de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes. A mesma motivação acima exposta impede a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE

OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo Procedente a pretensão punitiva para condenar o réu KLEBERSON DAMACENO FARIA, devidamente qualificado nos

autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além da imposição 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a prisão provisória do acusado. E mais, considerando que se trata de réu reincidente e com maus antecedentes, evidente que, acaso solto, tornará a delinquir, motivo pelo qual sua prisão preventiva é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, expedindo-se o necessário. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intimem-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório veiculado na denúncia (fls. 62) e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 10,00 em dinheiro - fls. 77) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminoso. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei". Pelo Defensor do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários (fls. 80). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA